

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Luis Enrique Lucero

Secretario de la Secretaría de Minería

Ref: Informe Técnico sobre el Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina

Estimado Luis Enrique

Me permito dirigirme a usted con el fin de presentar el informe técnico titulado "Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina: Desafíos y Oportunidades ante la Transición Energética".

El presente informe tiene como objetivo principal analizar en profundidad el marco legal actual de la minería de litio en el país, identificando sus principales desafíos y comparándolo con los modelos de regulación implementados en países vecinos. Se abordan las implicaciones del sistema federal, la falta de una designación específica del litio como recurso estratégico y sus consecuencias tanto económicas como ambientales.

Agradezco de antemano su tiempo y atención para la lectura de este documento y quedo a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración que considere pertinente.

Atentamente,

Ing. Melina Cacioni Toniolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Cacioni', with a long horizontal flourish extending from the end of the signature.

Informe Técnico

“Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina: Desafíos y Oportunidades ante la Transición Energética”

Caciani Toniolo, Melina
Consultas Mineras SA
Contacto: consultasminerassa@gmail.com

Índice

Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción.....	1
Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina.	2
Marco Jurídico de la Explotación del Litio en Argentina: Un Enfoque Federal	2
El Litio como Recurso Estratégico: Un Vacío Legal y sus Consecuencias	2
Modelos de Regulación Comparados: Lecciones de Chile y Bolivia	3
Discusión	4
Conclusiones.....	4
Bibliografía.....	5
Glosario	5
Apéndice.....	6

Resumen

El presente informe analiza el marco legal que rige la minería de litio en Argentina, un recurso esencial para la transición energética global. Se aborda la problemática del sistema federal, que otorga a las provincias la titularidad de los recursos, generando un marco regulatorio fragmentado y sin un enfoque unificado. El análisis destaca el desafío central que representa la falta de una designación del litio como "recurso estratégico". Esta omisión legal tiene implicaciones significativas, tanto económicas, al limitar las regalías, como ambientales, al dificultar la aplicación de estándares unificados y rigurosos para la gestión del agua y de los residuos. Se comparan las regulaciones locales con las de países vecinos como Chile y Bolivia, que han adoptado modelos más activos y estratégicos, demostrando la posibilidad de una gestión más responsable. En conclusión, el informe resalta que la modernización del marco legal es crucial para maximizar los beneficios económicos y ambientales del litio para la nación.

Palabras clave

Energías limpias, Litio Estratégico, Minería de Litio en Argentina, Regulación de la minería, Secretaría de Minería.

Introducción

Según la Secretaría de Minería (2023), en el escenario contemporáneo, el litio ha emergido como un recurso esencial para impulsar la transición hacia las energías renovables y la electromovilidad; su crucial papel como componente para las baterías destinadas a vehículos eléctricos, almacenaje de energía y dispositivos electrónicos ha desencadenado una creciente demanda global. Argentina, como parte del "Triángulo del Litio" junto a Chile y Bolivia, posee una de las mayores reservas mundiales de este mineral. Sin embargo, la explotación de este recurso en el país se desarrolla bajo un marco político-legal complejo y, en ciertos aspectos, obsoleto. El presente informe técnico tiene como objetivo analizar en profundidad el marco legal de la minería de litio en Argentina, identificar sus principales desafíos y compararlo con los modelos regulatorios de los países vecinos, Chile y Bolivia. Se hará especial énfasis en las implicaciones que tiene la falta de una designación específica del litio como recurso estratégico; cuando se habla de litio estratégico, se hace referencia a la idea de que este mineral debería considerarse un recurso clave para el país, no solo como una materia prima más, sino como un bien fundamental para el desarrollo energético y tecnológico.

Análisis del Marco Legal de la Minería de Litio en Argentina.

Marco Jurídico de la Explotación del Litio en Argentina: Un Enfoque Federal

La minería de litio en Argentina se rige principalmente por el Código de Minería de la Nación de 1886, que otorga a los particulares la potestad de exploración y explotación de los recursos, dejando al Estado con un rol regulatorio y fiscalizador. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que la titularidad de los recursos naturales corresponde a las provincias, generando un sistema federal donde cada provincia tiene la competencia directa para otorgar concesiones mineras (ver glosario), aplicar regulaciones ambientales y recaudar regalías (ver glosario). A nivel nacional, la Secretaría de Minería de la Nación coordina la política minera, pero no tiene control directo sobre la actividad. Esta dualidad de competencias a menudo genera un marco regulatorio fragmentado, con variaciones entre las provincias. Como se puede ver en la Ilustración 1, esta fragmentación es evidente en la adopción de regulaciones particulares en distintas jurisdicciones, donde varias provincias han optado por prohibir la minería a cielo abierto o el uso de ciertos químicos.



Ilustración 1. Provincias que prohibieron la explotación a cielo abierto y/o el uso de químicos tóxicos. (Elaboración propia).

El Litio como Recurso Estratégico: Un Vacío Legal y sus Consecuencias

A diferencia de países vecinos, Argentina no ha declarado al litio como un "recurso estratégico". Esta falta de una ley específica para el litio permite que su explotación sea tratada bajo las mismas normativas que otros minerales tradicionales. Esto tiene implicaciones significativas, tanto económicas (ver Apéndice) como ambientales.

Desde la perspectiva ambiental, la ausencia de una legislación específica dificulta la aplicación de estándares unificados y rigurosos. La gestión del impacto ambiental queda en manos de las regulaciones provinciales y la Ley General del Ambiente (ver glosario), lo que puede llevar a una fiscalización menos estricta sobre el uso intensivo de agua y la gestión de residuos en las zonas de salares, que son ecosistemas frágiles.

Modelos de Regulación Comparados: Lecciones de Chile y Bolivia

El análisis de los marcos legales de Chile y Bolivia demuestra la posibilidad de un control estatal más firme sobre un recurso de alto valor estratégico. La Tabla 1 resume los enfoques de los tres países en cuanto a propiedad del recurso, rol del Estado y regalías.

Tabla 1. Comparación de los modelos regulatorios de la minería de los países del Triángulo del Litio. (Elaboración propia).

Categoría	Argentina	Chile	Bolivia
Estructura de Propiedad del Recurso	Sistema federal. Recursos de las provincias.	Sistema centralizado. Recurso estratégico.	Sistema centralizado. Recurso nacionalizado.
Rol del Estado en la Explotación	Rol regulatorio y fiscal. Explotación por privados.	Rol más activo y estratégico. colaboración público-privada.	Rol principal, control estatal. Explotación por empresa estatal (YLB).
Régimen de Regalías y Tributación	Regalías: hasta 3% (valor boca de mina). Impuestos federales y provinciales.	Regalías: 6,8% a 40% (móviles).	Regalías: 3% (para industrialización).

La Tabla 1 muestra que, en Chile, la consideración del litio como estratégico permite al Estado, a través de la empresa Codelco, tener un rol más activo y estratégico en la explotación. Este modelo no solo busca una mayor renta para el país, sino que también facilita una mejor planificación a largo plazo, incluyendo la gestión ambiental. Por su parte, Bolivia nacionalizó el litio, dándole control exclusivo a la empresa estatal YLB. Ambos modelos demuestran que la designación de un recurso como "estratégico" está directamente ligada a la búsqueda de mayores beneficios económicos y a una gestión más integral, que puede incluir estándares ambientales más rigurosos. Argentina, con su enfoque federal y la falta de una legislación específica, se diferencia de estos modelos centralizados, lo que representa un desafío, pero también una gran oportunidad.

Discusión

El análisis del marco legal de la minería de litio en Argentina revela una serie de desafíos estructurales que impactan directamente en la gestión del recurso. El modelo federal ha llevado a una fragmentación regulatoria que genera incertidumbre para los inversores y dificulta la implementación de políticas mineras unificadas. La falta de una ley que declare al litio como un "recurso estratégico" es el punto más crítico. Al no ser considerado como tal, su explotación se rige por el Código de Minería, lo que limita la capacidad del Estado para participar de forma más activa y estratégica en la cadena de valor.

“El escenario continúa siendo complejo, los marcos normativos son objeto de disputa, las leyes se hacen y deshacen en un equilibrio inestable de intereses y pugnas. Los recursos minerales se agotan, pero aún se descubren nuevos yacimientos a merced de las presiones extractivistas. Es difícil saber cómo se resolverán, a futuro, las controversias ambientales.” (Christel, 2019).

A diferencia del modelo argentino, la regulación en Chile y Bolivia ofrece un claro contraste. Ambos países, al considerar al litio como un recurso estratégico o nacionalizado, han logrado establecer marcos regulatorios que buscan una mayor participación del Estado y, en el caso de Chile, un régimen de regalías más progresivo. Esta distinción es crucial, ya que un enfoque estratégico no solo apunta a maximizar los beneficios económicos, sino que también permite una planificación más integral de la gestión ambiental. La experiencia de estos países sugiere que un mayor control estatal sobre un recurso estratégico puede traducirse en una gestión más responsable.

Conclusiones

La coexistencia del Código de Minería y el régimen de propiedad provincial ha creado un sistema federal que, aunque descentralizado, presenta un vacío normativo crucial al no considerar al litio como un recurso estratégico.

Se concluye que el marco legal actual en Argentina representa tanto una oportunidad como un riesgo. La oportunidad reside en la posibilidad de modernizar la legislación minera para el litio, reconociendo su valor estratégico. El riesgo, por otro lado, es que se continúe operando bajo un esquema que puede no maximizar los beneficios económicos y ambientales para la nación. Por lo tanto, se recomienda considerar una reforma del marco legal que permita una regulación más estratégica y coordinada, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las experiencias regionales.

Bibliografía

- Christel, 2019. Revista Austral de Ciencias Sociales. *Derechos ambientales y resistencias sociales: El instrumento legal como repertorio contra la minería en Argentina*.
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/129270/CONICET_Digital_Nro.c133_6544-bff2-4010-a640-12bd85d39a5e_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Código de Minería (s.f.). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-1919-43797/actualizacion>
- Ley N°25.675 - Ley General del Ambiente (s.f.)
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980/texto>
- Ministerio de Desarrollo Productivo (s.f.). *Principales aspectos fiscales y legales de la industria minera de Argentina*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/marco_regulatorio_argentino.pdf
- Secretaría de Minería, 2023. *El Litio como vector de desarrollo sostenible*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/noviembre_2023_-_litio_como_vector_de_desarrollo_sostenible.pdf

Glosario

- Concesión minera: acto administrativo mediante el cual la autoridad competente otorga a una persona física o jurídica el derecho a explorar y explotar un recurso mineral en un área determinada.
- Regalías mineras: tributo que pagan las empresas mineras a las provincias por la explotación de sus recursos naturales. En Argentina, el límite máximo es del 3% del valor “boca de mina” (Ley de Inversiones Mineras). A modo de ejemplo, en Catamarca la regalía ha generado debates por su bajo porcentaje frente al impacto ambiental percibido por las comunidades.
- Ley General del Ambiente (Ley 25.675): establece los presupuestos mínimos para una gestión ambiental sustentable, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en el país. Su objetivo es garantizar la calidad de vida presente y futura, promover el uso racional de los recursos, proteger la diversidad biológica y establecer la responsabilidad de quienes causen daño ambiental.

Apéndice

Desde el punto de vista económico, la falta de una ley específica para el litio limita la capacidad del Estado nacional y de las provincias para maximizar los beneficios de la explotación. Los beneficios económicos están dictados principalmente por la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196). Esta ley establece un tope del 3% a las regalías provinciales y otros beneficios para los inversores, como se puede observar en la Ilustración A1 a continuación.

				
ESTABILIDAD FISCAL	IMPORTACIONES	PROMOCIÓN A LA EXPLORACIÓN	AMORTIZACIÓN ACCELERADA	TOPES DE REGALÍAS
Aplica por 30 años a todos los impuestos (nacionales y provinciales) vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad ante el Gobierno Nacional	0% tasa para importación de bienes de capital (equipamiento y repuestos) e insumos necesarios para la operación	• Doble Deducción del Impuesto a las Ganancias de los gastos de exploración - hasta la factibilidad- • Reintegro de IVA en 6 meses	Esquema de amortización acelerada en 3 años	La Ley establece un tope del 3% a las Regalías Provinciales

Ilustración A 1: Ley de Inversiones Mineras (Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo)

El régimen de regalías se establece en hasta el 3% sobre el valor "boca de mina", es decir, el costo del mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación, luego de restarle los costos de producción. Este valor es considerablemente más bajo que en otras naciones productoras. Además, al no ser estratégico, no se promueve activamente la industrialización local para la producción de baterías y otros productos de valor agregado.

El principal ingreso fiscal para las provincias son las regalías. Pese a tener el control de los recursos naturales, las provincias reciben solo el 15% de lo recaudado en materia impositiva, mientras que el 85% restante queda en manos del Gobierno nacional. La Nación percibe ingresos a través del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones a las exportaciones.

Además, como se puede observar en la Ilustración A1, para promover la actividad, la Ley de Inversiones Mineras otorga una estabilidad fiscal de 30 años a los proyectos, lo que significa que los gobiernos no pueden aumentar ni crear nuevos impuestos durante ese período. La ley también contempla otros beneficios, como la deducción del Impuesto a las Ganancias de las inversiones en prospección y la eliminación de la tasa de importación para bienes de capital. Esto refuerza la necesidad de revisar el marco legal para adecuarlo a los desafíos estratégicos actuales.